JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Contrat d'abonnement logiciel

Réf. AE-SAAS-02 · Version 1.0, octobre 2026

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction,

ci-après « Agence Elite »,

Et

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculé(e) au RCCM sous le numéro RCCM du client, NIU NIU du client, dont le siège est situé Adresse du client, représenté(e) par Nom et fonction du signataire,

- Téléphone : Téléphone du client
- E-mail : E-mail du client

ci-après « le Client »,

ensemble « les Parties ».

Article 1. Objet

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Agence Elite fournit au Client, en abonnement et en ligne, le logiciel suivant (ci-après « le Logiciel ») :

- Logiciel souscrit : Logiciel souscrit : caisse et gestion / CRM
- Formule : Nom de la formule
- Activité du Client : Commerce / bar / restaurant / hôtel / autre
- Nombre d'établissements : Nombre d'établissements
- Nombre d'Utilisateurs inclus : Nombre d'utilisateurs
- Modules inclus : Liste des modules

Le Logiciel est accessible à l'adresse https://saas.agence-elite.fr ou à toute autre adresse communiquée par Agence Elite.

Article 2. Documents contractuels

Le contrat est constitué, par ordre de priorité décroissant :

1. le présent contrat et ses annexes éventuelles ;
2. l'accord de traitement des données (AE-SAAS-03) ;

3. l'engagement de niveau de service (AE-SAAS-04) ;
4. les conditions générales d'utilisation des logiciels (AE-SAAS-01) ;
5. le devis accepté n° Numéro du devis du Date du devis.

Le Client reconnaît avoir reçu ces documents et en avoir pris connaissance.

Article 3. Mise en service

Agence Elite procède à la mise en service du Logiciel dans un délai de Nombre de jours ouvrés jours ouvrés après la signature du contrat et le paiement de la première échéance et, le cas échéant, des frais de mise en service.

La mise en service comprend :

- la création de l'espace du Client et du compte administrateur ;
- le paramétrage de base : informations de l'établissement, logo, moyens de paiement acceptés, taxes, modèle de ticket ou de facture ;
- l'import initial des données fournies par le Client (catalogue de produits, liste de clients) dans un format exploitable, dans la limite de Nombre de lignes ou volume inclus ;
- la vérification du fonctionnement avec le matériel du Client compatible (imprimante de tickets, tiroir-caisse, lecteur de codes-barres).

Frais de mise en service : Frais de mise en service en FCFA ou « inclus ».

Le Client fournit en temps utile les informations et fichiers nécessaires. Un retard de sa part décale d'autant la date de mise en service.

Une fiche de mise en service, signée ou validée par message par le Client, constate la date effective de démarrage du service.

Article 4. Formation

Agence Elite assure une formation initiale à l'utilisation du Logiciel :

- durée : Durée de la formation ;
- format : Sur site à Pointe-Noire / à distance ;
- personnes formées : Nombre de personnes, désignées par le Client (gérant, caissiers, serveurs, réceptionnistes).

La formation porte sur les fonctions utiles à l'activité du Client : encaissement, gestion des produits et des stocks, clôture de caisse, rapports, gestion des Utilisateurs, ou utilisation du CRM selon le Logiciel souscrit.

Des formations complémentaires (nouveaux employés, nouvelles fonctionnalités) peuvent être fournies sur devis.

Article 5. Support

Agence Elite fournit au Client un support pour l'utilisation et le fonctionnement du Logiciel :

- par WhatsApp au +242 05 522 29 68 ;
- par téléphone au +242 05 522 29 68 ou au +242 06 808 38 09 ;
- par e-mail à contact@agence-elite.fr.

Le support est assuré les **jours ouvrés**, aux horaires de Horaires du support. Les délais de réponse selon la gravité de la demande (bloquant, majeur, mineur) sont fixés par l'engagement de niveau de service (AE-SAAS-04).

Le support couvre l'assistance à l'utilisation, le diagnostic et la correction des anomalies du Logiciel. Il ne couvre pas la réparation du matériel du Client, sa connexion internet ou son réseau local, ni les prestations sur mesure, qui peuvent faire l'objet d'un devis.

Article 6. Évolutions et maintenance

Le Logiciel est maintenu et amélioré par Agence Elite. L'abonnement comprend :

- la maintenance corrective (correction des anomalies) ;
- les mises à jour de sécurité ;
- les évolutions et nouvelles fonctionnalités déployées pour l'ensemble des clients de la formule souscrite.

Les mises à jour sont déployées en ligne, sans intervention du Client. Les opérations de maintenance planifiée sont annoncées à l'avance, conformément à l'engagement de niveau de service.

Les développements spécifiques demandés par le Client (fonction sur mesure, connexion à un autre logiciel, rapport particulier) font l'objet d'un devis séparé. Sauf accord écrit contraire, Agence Elite reste propriétaire de ces développements et peut les intégrer au Logiciel pour d'autres clients, sans y inclure aucune donnée du Client.

Article 7. Obligations des Parties

7.1 Obligations d'Agence Elite

Agence Elite s'engage à :

- fournir l'accès au Logiciel conformément au contrat et à l'engagement de niveau de service ;
- héberger les données chez un prestataire sérieux, en Europe, et réaliser des sauvegardes quotidiennes ;
- assurer la sécurité et la confidentialité des données du Client ;
- informer le Client de toute interruption prévue et de tout incident important ;
- fournir la formation et le support prévus.

7.2 Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- payer le prix aux échéances convenues ;
- utiliser le Logiciel conformément aux conditions générales d'utilisation ;
- disposer du matériel, de la connexion internet et de l'alimentation électrique nécessaires ;
- garder confidentiels les identifiants de ses Utilisateurs et désactiver les comptes des personnes qui quittent l'entreprise ;
- vérifier l'exactitude des paramètres qu'il saisit (prix, taxes, stocks) ;
- respecter ses propres obligations légales, notamment fiscales, comptables et relatives à la protection des données de ses clients et employés.

Article 8. Prix et paiement

8.1 Prix

L'abonnement est souscrit selon la périodicité suivante : Mensuelle / annuelle.

Montant de l'abonnement : **Montant en FCFA** **FCFA** par mois / an, hors taxes / toutes taxes comprises.

Utilisateur ou établissement supplémentaire : Montant supplémentaire en FCFA FCFA par mois / an.

8.2 Facturation et paiement

L'abonnement est facturé et payable **d'avance**, au début de chaque période. La facture est payable dans un délai de Nombre de jours jours à compter de sa date d'émission.

Le paiement s'effectue en FCFA par :

- Mobile Money, au numéro communiqué sur la facture ;
- virement bancaire sur le compte d'Agence Elite ouvert auprès de à compléter : banque et RIB ;
- espèces, contre remise d'un reçu signé.

8.3 Révision du prix

Agence Elite peut réviser le prix de l'abonnement au moment de son renouvellement, en informant le Client par écrit au moins 60 jours avant la date de renouvellement. Le Client qui refuse la révision peut résilier le contrat avant cette date.

8.4 Retard et défaut de paiement

En cas de retard de paiement, Agence Elite peut, après rappel resté sans effet pendant 15 jours et un dernier avis de 48 heures, suspendre l'accès au Logiciel dans les conditions prévues aux conditions générales d'utilisation. Les données sont conservées pendant la suspension et l'accès est rétabli dans un délai d'un jour ouvré après le règlement complet.

Article 9. Durée et reconduction

Le contrat prend effet à la date de sa signature. L'abonnement court à compter de la date de mise en service pour une période initiale de Durée initiale : 1 mois / 12 mois.

À l'issue de la période initiale, le contrat est **reconduit tacitement** par périodes successives de même durée, sauf résiliation par l'une des Parties dans les conditions de l'article 10.

Article 10. Résiliation

10.1 Résiliation à l'échéance

Chaque Partie peut mettre fin au contrat à l'échéance de la période en cours, en respectant un **préavis de 30 jours** avant cette échéance. La résiliation est notifiée par écrit : lettre remise contre décharge, e-mail ou message WhatsApp dont la réception est confirmée.

Les sommes payées pour la période en cours restent acquises à Agence Elite.

10.2 Résiliation pour manquement

En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations, l'autre Partie peut résilier le contrat de plein droit, quinze (15) jours après une mise en demeure écrite restée sans effet, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle pourrait réclamer.

Si le manquement grave est imputable à Agence Elite, le Client obtient le remboursement de la part du prix correspondant à la période non utilisée.

Article 11. Réversibilité

À la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, Agence Elite permet au Client de récupérer ses données :

- pendant **30 jours** après la fin du contrat, le Client conserve un accès en lecture et d'export, ou reçoit sur demande un export complet de ses données dans un format courant et lisible (CSV, Excel ou PDF), sans frais supplémentaires ;
- une assistance à la reprise des données par un autre prestataire peut être fournie sur devis ;
- à l'issue de ce délai, Agence Elite supprime les données du Client de ses bases, puis de ses sauvegardes au fil de leur rotation, dans un délai maximum de 90 jours, et confirme la suppression par écrit sur demande.

Agence Elite conserve uniquement les informations nécessaires à ses propres obligations légales, notamment la facturation de l'abonnement.

Article 12. Propriété intellectuelle

Le Logiciel, son code, sa documentation, ses interfaces et les marques d'Agence Elite restent la propriété exclusive d'Agence Elite. Le Client bénéficie d'un droit d'utilisation personnel, non exclusif et non transférable, limité à la durée du contrat et à ses besoins internes.

Les données saisies par le Client, son logo et ses contenus restent sa propriété exclusive.

Article 13. Confidentialité

Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations de l'autre Partie dont elle a connaissance à l'occasion du contrat (données commerciales, chiffres de ventes, tarifs, informations techniques), à ne les utiliser que pour l'exécution du contrat et à ne les communiquer qu'aux personnes qui ont besoin de les connaître, tenues à la même obligation.

Cette obligation dure pendant toute la durée du contrat et cinq (5) ans après sa fin. Elle ne s'applique pas aux informations publiques ou dont la communication est exigée par la loi ou une autorité.

Article 14. Données personnelles

Pour les données personnelles que le Client saisit dans le Logiciel (ses clients, ses employés, ses ventes), le Client est responsable de traitement et Agence Elite agit en qualité de sous-traitant. Les obligations des Parties sont précisées dans l'accord de traitement des données (AE-SAAS-03), conformément à la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, lorsqu'il s'applique, au règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

Les données de contact du Client et de ses représentants sont traitées par Agence Elite pour la gestion du contrat, la facturation et le support.

Article 15. Responsabilité

Agence Elite est tenue d'une obligation de moyens. Elle n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du Logiciel, d'une erreur de saisie ou de paramétrage du Client, d'une défaillance de son matériel, de sa connexion ou de son alimentation électrique.

Aucune Partie n'est responsable des dommages indirects subis par l'autre, tels que la perte de chiffre d'affaires, de bénéfice ou de clientèle.

Sauf faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité totale d'Agence Elite au titre du contrat est limitée au montant payé par le Client au cours des douze (12) mois précédant le fait générateur.

Article 16. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un retard ou d'une inexécution causé par un cas de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur (catastrophe naturelle, coupure généralisée d'électricité ou d'internet, décision des autorités, troubles graves). La Partie concernée en informe l'autre dans les meilleurs délais. Si l'empêchement dure plus de 30 jours, chaque Partie peut résilier le contrat par écrit, sans indemnité.

Article 17. Cession

Le Client ne peut céder le contrat à un tiers sans l'accord écrit préalable d'Agence Elite. En cas de cession de son fonds de commerce, il en informe Agence Elite afin d'organiser le transfert de l'abonnement ou la restitution des données.

Article 18. Droit applicable et tribunal compétent

Le présent contrat est soumis au droit de la République du Congo et aux Actes uniformes de l'OHADA, notamment l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend relatif à la formation, à l'exécution ou à la fin du contrat. À défaut d'accord dans un délai de 30 jours, le litige est soumis au **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Article 19. Dispositions finales

Le contrat exprime l'intégralité de l'accord des Parties sur son objet. Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit signé par les deux Parties. Si une clause est déclarée nulle, les autres clauses restent applicables.

Fait à Lieu de signature, le Date, en deux exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire
Date : Date	Date : Date
Signature :	Signature :